

Số: 1092 /QĐ-ĐHBK

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định 32/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

Căn cứ Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư 10/2019/TT-BTC, ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;



Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 1425/QĐ-ĐHĐN ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý sử dụng tài sản công tại Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐĐH ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng và Nghị quyết số 13/NQ-HĐĐH ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 93/NQ-HĐT ngày 18/12/2023 của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Cơ sở Vật chất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2673/QĐ-ĐHKBK ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Phòng Cơ sở Vật chất, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐHĐN (để báo cáo);
- HĐT, BGH (để báo cáo);
- Lưu: VT, CSVC.



HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiếu

QUY CHẾ

Quản lý, sử dụng tài sản công

tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1092/QĐ-ĐHKB ngày 25 tháng 3 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản công của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trường hoặc Nhà trường), bao gồm: Tất cả tài sản có nguồn gốc hình thành từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, tài sản được giao, tài sản được tặng, tài sản được viện trợ, tài trợ; các tài sản khác theo quy định của pháp luật được xác lập sở hữu nhà nước do Nhà trường trực tiếp quản lý, sử dụng; quyền hạn và nghĩa vụ của các đơn vị, tổ chức cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công do Nhà trường quản lý.

2. Đối tượng áp dụng: các đơn vị, tổ chức, cá nhân đang làm việc và học tập tại Nhà trường; các đơn vị, tổ chức, cá nhân có sử dụng tài sản công do Nhà trường quản lý.

Điều 2. Mục đích

1. Đảm bảo tính thống nhất về quản lý tài sản công của Nhà trường, tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Tăng cường khai thác và sử dụng tài sản công đạt hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát.

3. Đảm bảo công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ theo đúng quy định.

4. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân và phát huy quyền làm chủ của tập thể, dân chủ, công khai trong việc quản lý và sử dụng tài sản công.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng tài sản công

1. Tất cả tài sản công của Nhà trường được Hiệu trưởng giao cho các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm theo đúng quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật hiện hành.

2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện thống nhất, có phân công, phân cấp rõ ràng về thẩm quyền, trách nhiệm và phối hợp của từng đơn vị, cá nhân; có hệ thống sổ sách theo dõi chặt chẽ, định kỳ phải tổ chức kiểm kê, đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật.

3. Tài sản công của Nhà trường được đầu tư, trang bị và sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, đối tượng, chế độ, bảo đảm công bằng, hiệu quả và tiết kiệm theo quy định của pháp luật. Việc đầu tư xây dựng, mua sắm, tiếp nhận tài sản công của Nhà trường phải căn cứ vào kế hoạch tài chính hằng năm được phê duyệt, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

4. Tài sản công của Nhà trường được quản lý, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa theo đúng chế độ quy định; những tài sản dễ có nguy cơ rủi ro cao do thiên tai, hỏa hoạn và các nguyên nhân bất khả kháng khác cần được quản lý rủi ro về tài chính thông qua bảo hiểm hoặc công cụ khác theo quy định của pháp luật.

5. Tài sản công của Nhà trường được sử dụng chung trong phạm vi toàn trường nhằm tăng tần suất sử dụng, tăng hiệu quả đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ cho mục đích đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Lãnh đạo đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công được quyền quyết định việc điều chuyển tài sản công giữa các đơn vị, tổ chức trong phạm vi được giao quyền quản lý.

6. Việc quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thường xuyên và đột xuất bởi các đơn vị chức năng; mọi hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công phải được xử lý kịp thời và một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

7. Việc sử dụng tài sản công của Nhà trường vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển, phù hợp với mục đích phát triển giáo dục đại học và phải tuân theo đề án cho thuê tài sản công được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

8. Tài sản công của Nhà trường phải được hạch toán đầy đủ theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng theo cơ chế tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp. Việc khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công phải được thực hiện theo cơ chế thị trường, có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

9. Hồ sơ quản lý tài sản công của Nhà trường phải được bảo quản và lưu trữ theo quy định. Tài sản công là máy móc thiết bị ở phòng thí nghiệm, xưởng thực hành phải có lý lịch máy móc thiết bị, tài liệu hướng dẫn thao tác sử dụng máy hoặc quy trình vận hành máy và sổ theo dõi sử dụng máy móc thiết bị theo quy định.

10. Mọi trường hợp làm mất hoặc hư hỏng tài sản đều phải báo cáo về Phòng Cơ sở Vật chất (CSVC) và Phòng Tổ chức - Hành chính (TCHC) bằng văn bản để xác định nguyên nhân và trình Hiệu trưởng xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công

1. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, chiếm giữ và sử dụng trái phép tài sản công.

2. Đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức.

3. Giao tài sản công cho đơn vị, tổ chức, cá nhân vượt tiêu chuẩn, định mức hoặc giao cho đơn vị, tổ chức, cá nhân không có nhu cầu sử dụng.

4. Sử dụng tài sản công do cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tặng, cho, tài trợ không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức.

5. Sử dụng hoặc không sử dụng tài sản công được giao gây lãng phí; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không phù hợp với mục đích sử dụng của tài sản, ảnh hưởng và cạnh tranh trực tiếp đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao; sử dụng tài sản công để kinh doanh trái pháp luật.

6. Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công, chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản công.

7. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

8. Xử lý tài sản công trái quy định pháp luật.

9. Hành vi bị nghiêm cấm khác trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Tài sản công và nguồn hình thành tài sản công

1. Tài sản công của Nhà trường.

- a) Nhà, trụ sở làm việc, công trình xây dựng, vật kiến trúc và tài sản khác gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng của Nhà trường;
- b) Xe ô tô và phương tiện vận tải khác, phương tiện truyền dẫn thuộc Nhà trường;
- c) Máy móc thiết bị văn phòng; máy móc thiết bị phục vụ hoạt động chung của Nhà trường; máy móc thiết bị dùng cho công tác chuyên môn ở phòng thí nghiệm, xưởng thực hành; máy móc thiết bị và dây chuyền công nghệ phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường;
- d) Cây lâu năm, cây cảnh và các cây trồng khác;
- đ) Quyền sử dụng đất của Nhà trường;
- e) Thương hiệu của Nhà trường, quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu trí tuệ, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu của Nhà trường;
- g) Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình khác theo quy định của pháp luật.

2. Nguồn hình thành tài sản công.

- a) Tài sản công bằng hiện vật do Nhà nước giao quản lý, sử dụng;
- b) Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khấu hao tài sản và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật;
- c) Tài sản được hình thành từ nguồn vốn vay, vốn huy động, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;
- d) Tài sản được tiếp nhận và hình thành từ các nguồn viện trợ, từ chương trình, dự án của Chính phủ, tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế khác; tài sản do tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước biếu, tặng, cho;
- đ) Tài sản được tiếp nhận hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;
- e) Từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Công khai tài sản công

1. Việc công khai tài sản công phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật; trường hợp không thực hiện công khai hoặc công khai không đầy đủ, kịp thời, chính xác thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung công khai.

- a) Văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy định, tiêu chuẩn, định mức, thủ tục hành chính về tài sản công;
- b) Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối với tài sản công;
- c) Tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công.

3. Hình thức công khai.

- a) Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Nhà trường;
- b) Niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công;
- c) Công bố tại cuộc họp của Nhà trường, của các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công;
- d) Hình thức công khai khác theo quy định của pháp luật.

4. Trách nhiệm công khai.

- a) Phòng CSVC phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính (KHTC), Phòng TCHC thực hiện công khai đối với tài sản công do Nhà trường quản lý, sử dụng;
- b) Thực hiện công khai, minh bạch theo quy định.

Chương II

QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Điều 7. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng Trường

1. Hội đồng Trường là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có liên quan.
2. Thông qua Nghị quyết của Hội đồng Trường về chủ trương đầu tư, mua sắm, sửa chữa và sử dụng tài sản công đối với dự án đầu tư, mua sắm, sửa chữa và sử dụng tài sản công có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Nhà trường.
3. Giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công của Trường; báo cáo hàng năm trước Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức của Trường về kết quả giám sát của Hội đồng Trường.

Điều 8. Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng

1. Quyền hạn của Hiệu trưởng.
 - a) Tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công để thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc Nhà trường;
 - b) Giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công;
 - c) Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Đại học Đà Nẵng, cơ quan, người có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;
 - d) Quyết định chủ trương mua sắm hàng hoá, dịch vụ, sửa chữa tài sản, đầu tư xây dựng; sử dụng tài sản cho thuê, liên danh, liên kết, góp vốn theo thẩm quyền trên cơ sở phân cấp theo quy định của Nhà nước, Đại học Đà Nẵng và Nghị quyết do Hội đồng Trường thông qua;
 - đ) Quyết định việc thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; xử lý tài sản công như thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu huỷ, trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại,... theo thẩm quyền được phân cấp theo các quy định của Nhà nước, Đại học Đà Nẵng và Nghị quyết do Hội đồng Trường thông qua;
 - e) Các quyền hạn khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường và theo quy định hiện hành của pháp luật.
2. Trách nhiệm của Hiệu trưởng.
 - a) Ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công được Nhà nước giao;
 - b) Chấp hành quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và pháp luật có liên quan, bảo đảm sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ, tiết kiệm và hiệu quả;
 - c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp có thẩm quyền về việc quản lý, sử dụng tài sản công được giao;
 - d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật về những vấn đề liên quan đến tài sản công;
 - đ) Căn cứ vào tình hình thực tiễn, có thể phân công hoặc uỷ quyền cho 01 Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng tài sản công của Nhà trường. Phó Hiệu trưởng được phân công hoặc uỷ quyền thực hiện công việc về quản lý, sử dụng tài sản công do Hiệu trưởng phân công hoặc uỷ quyền; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về quyết định của mình trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của Nhà trường;
 - e) Trách nhiệm khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường và theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Cơ sở Vật chất

1. Là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý chung về tài sản công, cơ sở vật chất thuộc Nhà trường; phối hợp, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo đúng quy định tại Quy chế và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Tổ chức, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác đầu tư, mua sắm, giao nhận, điều chuyển, thanh lý, tiêu huỷ, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng tài sản công theo quy định; cấp phát vật tư, trang thiết bị, phương tiện, công cụ, dụng cụ phục vụ làm việc, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định hiện hành; tổ chức xử lý hoá chất độc hại và các chất nguy hại khác theo quy định.
3. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, kiểm kê tài sản công định kỳ hằng năm và theo quyết định kiểm tra, kiểm kê đột xuất; tổ chức xác định, đánh giá tài sản công khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
4. Phối hợp với Phòng KHTC thực hiện chế độ khấu hao, hao mòn tài sản công theo quy định, đối chiếu tăng, giảm và đánh giá tài sản công, đề xuất biện pháp xử lý, giải quyết.
5. Phối hợp với Phòng Đào tạo thực hiện quản lý trang thiết bị phục vụ giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành
6. Quản lý và lưu trữ hồ sơ về tài sản công là đất đai (bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), nhà cửa - vật kiến trúc; hồ sơ kỹ thuật liên quan của thiết bị, công trình, công tác xây dựng và hồ sơ mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất theo quy định.
7. Tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện báo cáo công khai về quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định.
8. Thực hiện chế độ thống kê và báo cáo về tài sản công, lưu trữ hồ sơ, tài liệu tài sản công theo quy định.
9. Chủ trì xây dựng, ban hành các nội quy, quy định và quy trình quản lý, sử dụng tài sản công của Nhà trường; chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định; chủ trì lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.
10. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công do Hiệu trưởng phân công.

Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Thực hiện quản lý, ghi sổ kế toán tài sản cố định và tài khoản kế toán; thực hiện chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định theo quy định của Nhà nước về kế toán.
2. Phối hợp với Phòng CSVC lập dự trù về kinh phí cho công tác kiểm kê tài sản công tại các đơn vị; phối hợp với Phòng CSVC và các đơn vị liên quan đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán tài sản và tài sản thực tế sử dụng khi cần thiết; kiến nghị, đề xuất biện pháp giải quyết, kịp thời xử lý tài sản trong phạm vi Nhà trường.
3. Thực hiện công tác báo cáo về tài sản theo chế độ kế toán và theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.
4. Phối hợp với các đơn vị tham mưu Ban Giám hiệu trong việc khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công; phối hợp với Phòng CSVC lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trình cơ quan, cấp có thẩm quyền phê duyệt.
5. Lưu trữ hồ sơ sổ sách kế toán về tài sản theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công do Hiệu trưởng phân công.

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tổ chức-Hành chính

1. Phòng TCHC có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra cán bộ viên chức, người lao động và khách ra vào thực hiện đúng các nội quy, quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; an toàn phòng chống cháy, nổ tại Nhà trường.

2. Phòng TCHC trực tiếp bảo vệ tài sản của Nhà trường, kiểm soát người ra vào, kịp thời tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy, phòng chống và khắc phục thiên tai đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản công của Nhà trường.

3. Phối hợp với Phòng CSVC tham mưu giúp Hiệu trưởng về các văn bản hành chính liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc Trường.

a) Đơn vị được đề xuất nhu cầu kế hoạch mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, tài sản của đơn vị mình;

b) Đơn vị phối hợp kiểm kê tài sản định kỳ, chủ động đề xuất thanh lý hoặc điều chuyển đến đơn vị khác nếu tài sản được Nhà trường trang bị không còn nhu cầu sử dụng;

c) Đối với tài sản công được hình thành từ các nguồn khác, khi mua sắm, tiếp nhận, sử dụng phải báo cáo và được sự đồng ý của Nhà trường;

d) Đơn vị nhận bàn giao tài sản công và mở sổ theo dõi tài sản công tại đơn vị, tiếp nhận cấp phát vật tư, dụng cụ khai thác sử dụng;

đ) Xây dựng và ban hành nội quy sử dụng tài sản công, trang thiết bị, vật tư tiêu hao và dụng cụ tại phòng thực hành, thí nghiệm, thư viện.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Trường.

a) Đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Phòng CSVC trong việc kiểm kê định kỳ tài sản của đơn vị mình;

b) Đơn vị chủ động đề xuất điều chuyển đến đơn vị khác nếu tài sản được Nhà trường trang bị không còn nhu cầu sử dụng;

c) Đơn vị nhận bàn giao tài sản công và mở sổ theo dõi tài sản công tại đơn vị khai thác sử dụng;

d) Xây dựng và ban hành nội quy sử dụng tài sản công, trang thiết bị tại phòng thực hành, thí nghiệm thuộc Trung tâm, Viện nghiên cứu.

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng các đơn vị thuộc Trường

1. Nhiệm vụ của Trưởng các đơn vị thuộc Nhà trường.

a) Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công được giao. Trưởng đơn vị trực tiếp tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của đơn vị; quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng mục đích, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức và đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí;

b) Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phân công cho từng cá nhân trực tiếp phụ trách, quản lý và sử dụng từng loại tài sản công và có biện pháp bảo quản, bảo vệ an toàn tài sản sau khi tiếp nhận bàn giao tài sản mới được cấp; chỉ đạo việc cập nhật thường xuyên sổ theo dõi tài sản của đơn vị theo quy định; theo dõi và nhắc nhở việc thực hiện nội quy phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, quy trình vận hành máy móc thiết bị;

c) Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật tại các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành

trong phạm vi quản lý của đơn vị để phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường;

d) Trong trường hợp tài sản công bị mất hoặc hư hỏng, cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài sản công cần báo cáo ngay cho trường đơn vị, và trường đơn vị phải gửi báo cáo ngay đến Phòng CSVC bằng văn bản để xác định nguyên nhân, tình trạng hư hỏng và trình Hiệu trưởng xem xét, chỉ đạo cách xử lý, sửa chữa;

đ) Không được sử dụng tài sản công của đơn vị phục vụ cho mục đích cá nhân hoặc cho thuê sản xuất kinh doanh, dịch vụ khi chưa được sự phê duyệt của Nhà trường. Trong trường hợp mang tài sản công đi sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng phải có xác nhận của Phòng CSVC;

e) Có trách nhiệm bàn giao tài sản công khi thay đổi vị trí công tác.

2. Quyền hạn của Trường các đơn vị thuộc Nhà trường.

a) Trường các đơn vị có quyền điều chuyển tài sản trong nội bộ đơn vị theo nhu cầu nội bộ để khai thác hiệu quả. Khi điều chuyển, đơn vị phải làm các thủ tục giao nhận nội bộ và điều chỉnh trong biên bản kiểm kê tài sản, báo cáo về Phòng CSVC thay đổi danh mục tài sản, vị trí sử dụng tài sản trong biên bản kiểm kê hàng năm;

b) Đề xuất kế hoạch xây dựng, mua sắm, sửa chữa, cải tạo, thu hồi, thanh lý, điều chuyển tài sản của đơn vị theo nhu cầu thực tế của đơn vị và đảm bảo quy định của Nhà trường.

Điều 14. Nhiệm vụ và trách nhiệm của viên chức, người lao động, người học và các tổ chức, cá nhân có sử dụng tài sản công

1. Viên chức, người lao động, người học và các tổ chức, cá nhân được giao sử dụng trực tiếp tài sản công của Nhà trường phải có trách nhiệm quản lý, bảo quản và bảo vệ tài sản được giao sử dụng theo đúng mục đích, đối tượng và quy định của Nhà trường về quản lý và sử dụng tài sản công.

2. Có trách nhiệm tuân thủ nội quy của nơi bố trí tài sản công và những quy định tại Quy chế này; thực hiện nghiêm ngặt quy trình hướng dẫn thao tác sử dụng máy móc và thiết bị để đảm bảo an toàn con người và tài sản; ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi sử dụng máy móc, thiết bị ngay sau khi sử dụng, trường hợp phát hiện nguyên nhân có thể làm hư hỏng tài sản thì ngưng sử dụng tài sản công và chủ động báo cáo với người trực tiếp quản lý tài sản hoặc lãnh đạo đơn vị để có biện pháp xử lý nhanh chóng, kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất sự thiệt hại của tài sản công.

3. Chủ động đề xuất với Trường đơn vị kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, cải tạo hoặc thanh lý tài sản công đang quản lý, sử dụng khi có nhu cầu.

4. Phối hợp với đơn vị có liên quan trong công tác kiểm kê, đánh giá tài sản công. Thực hiện các quy định khác của đơn vị và Nhà trường trong việc quản lý và sử dụng tài sản công.

Chương III

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Điều 15. Nguyên tắc trang bị và cấp phát tài sản công

1. Việc đầu tư, mua sắm và cấp phát tài sản công phải phù hợp với tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ được giao; phải căn cứ vào kế hoạch, khả năng tài chính, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công của Nhà trường ban hành và các quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Công tác tổ chức, trang bị, cấp phát phải đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, quy trình, thủ tục, quy định, công khai và đảm bảo tính hiệu quả.

3. Phòng CSVC chủ trì bàn giao tài sản công cho các đơn vị, cá nhân quản lý, sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường.

Điều 16. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

1. Trên cơ sở các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, Phòng CSVC phối hợp với các đơn vị xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng trình Đại học Đà Nẵng và các cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở cho việc trang bị, quản lý, sử dụng tài sản công trong phạm vi Nhà trường.

2. Trường hợp tài sản chưa có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, các đơn vị căn cứ vào định hướng phát triển, nhu cầu sử dụng tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị mình, gửi đề xuất để Phòng CSVC tổng hợp và xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3. Đối với tài sản công dùng chung, Phòng CSVC chủ trì phối hợp với các đơn vị sử dụng đề xuất trang bị về chủng loại, số lượng, chất lượng tài sản cho phù hợp với tính chất công việc, diện tích sử dụng, khả năng nguồn kinh phí của Nhà trường trình Hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 17. Dự án, dự toán đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản công

1. Các dự án, dự toán đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa tài sản công thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư, xây dựng, mua sắm và đấu thầu; thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc quản lý dự án đầu tư, mua sắm tài sản công, cải tạo và sửa chữa thường xuyên và quy định trong phân cấp; Tuân thủ Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường, Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

2. Việc tổ chức thực hiện công tác đầu tư, xây dựng và mua sắm tài sản công phải tuân thủ quy trình, thủ tục và quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, chống thất thoát và lãng phí.

3. Nhà trường chủ động cân đối nguồn thu và huy động các nguồn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng mới, sửa chữa lớn; có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài sản công hằng năm và đầu tư bổ sung, đổi mới trang thiết bị phục vụ sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

4. Phòng CSVC chịu trách nhiệm phối hợp các đơn vị chức năng xây dựng, cập nhật quy trình nghiệp vụ thực hiện lĩnh vực đầu tư, xây dựng, mua sắm và sửa chữa, cải tạo để trình Hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành thực hiện.

Điều 18. Quản lý và đăng ký tài sản công

1. Tài sản công sau khi được đầu tư, mua sắm phải thực hiện việc ghi tăng tài sản, lập biên bản giao nhận tài sản giữa người giao và người nhận; dán tem mã tài sản, năm đưa vào sử dụng, các thông tin định danh tài sản cố định theo quy định.

2. Đối với tài sản phải đăng ký sử dụng tài sản công như: đất, nhà làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô các loại và tài sản khác, sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng, mua sắm hoặc tiếp nhận tài sản phải thực hiện đăng ký tài sản công với cơ quan tổ chức đăng ký tài sản theo quy định.

3. Đối với tài sản công phải đăng ký lưu hành, đăng ký kiểm định, an toàn thì đơn vị, cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài sản công phải chủ động phối hợp với Phòng CSVC và các đơn vị chức năng để lập hồ sơ xin cấp phép sử dụng và định kỳ đăng ký kiểm định theo quy định; nếu quá thời hạn quy định hoặc không thực hiện thì đơn vị, cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài sản công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm nộp phạt theo quy định của Nhà nước.

4. Đối với tài sản công theo quy định của Nhà nước phải đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, sau khi hoàn thành việc nghiên cứu chế tạo, Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế phối hợp với Phòng CSVC và các đơn vị chức năng tiến hành các thủ tục theo quy định, trình các cấp có thẩm quyền để đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

5. Đơn vị được giao tài sản công có trách nhiệm quản lý tài sản theo quy định.

6. Đối với tài sản công dùng chung được quản lý và đăng ký sử dụng theo quy định của Nhà trường.

Điều 19. Sử dụng tài sản công

1. Tài sản công phải được sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức và chế độ được quy định; được tính khấu hao, hao mòn theo quy định.

2. Đối với các tài sản công là máy móc, thiết bị được quản lý, sử dụng và vận hành theo đúng hướng dẫn sử dụng, có trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng và nâng cao hiệu quả sử dụng.

3. Không được tự ý mang tài sản công khỏi Trường. Trường hợp cần thiết mang ra ngoài phải có kế hoạch, tờ trình được Trường đơn vị và Phòng CSVC phê duyệt.

4. Trường hợp phát hiện tài sản công bị mất hoặc bị phá hoại, các đơn vị, cá nhân có liên quan phải giữ nguyên hiện trường, báo cáo ngay cho trường đơn vị được giao quản lý tài sản, Phòng CSVC, Phòng TCHC và các đơn vị chức năng lập biên bản và báo cáo Ban Giám hiệu xem xét giải quyết theo quy định.

5. Hằng năm, sau khi có báo cáo kết quả kiểm kê tài sản công, Phòng CSVC phối hợp với Phòng KHTC và các đơn vị có liên quan báo cáo, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản công để xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa nâng cấp và xử lý tài sản công theo quy định.

6. Việc quản lý, sử dụng tài sản công ở các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành được thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định khác của Hiệu trưởng.

Điều 20. Mua sắm, sửa chữa, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng và chuyển đổi công năng tài sản công

1. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị theo định kỳ hằng năm, tùy theo phân cấp thực hiện, Phòng CSVC tập hợp kế hoạch mua sắm, sửa chữa, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng tài sản công do Phòng CSVC thực hiện để lập dự toán chi ngân sách; hoặc hỗ trợ (khi đơn vị có yêu cầu), hướng dẫn quy trình nghiệp vụ công tác mua sắm, sửa chữa, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng tài sản công để đơn vị tự lên kế hoạch và tổ chức thực hiện.

2. Trường hợp, các đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công có nhu cầu chuyển đổi công năng sử dụng tài sản, đơn vị phải có văn bản giải trình, Phòng CSVC có trách nhiệm tham mưu trình Hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; tài sản sau khi được chuyển đổi công năng, đơn vị phải thực hiện cập nhật thông tin vào sổ theo dõi tài sản và báo cáo cập nhật biến động dữ liệu tài sản theo quy định.

Điều 21. Sử dụng tài sản công để thực hiện cho thuê, liên doanh, liên kết

1. Đối với các tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì Phòng CSVC phối hợp Phòng KHTC lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh trình Hiệu trưởng, Hội đồng Trường, trình Đại học Đà Nẵng thẩm tra và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo thẩm quyền theo quy định hiện hành.

2. Tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải đảm bảo đúng mục đích, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà trường; không làm tư nhân hóa tài sản công và phải thực hiện theo đúng quy định. Nghiêm cấm các đơn vị, cá nhân được giao quản lý tài sản công tự ý kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết dưới mọi hình thức.

3. Việc xác định hình thức cho thuê là đấu giá hay cho thuê trực tiếp và giá cho thuê phải được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

4. Việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết và hoạt động dịch vụ khác có thu phải hạch toán đầy đủ, rõ ràng và thực hiện trích khấu hao, nộp phúc lợi và nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.

Điều 22. Quản lý, sử dụng đất

1. Việc quản lý, sử dụng đất đai phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai; phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất được Nhà nước giao quản lý, sử dụng.

2. Phòng CSVC là đơn vị có chức năng tham mưu Hiệu trưởng trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đất đai.

3. Phòng CSVC và các đơn vị được phân giao quản lý và khai thác có trách nhiệm quản lý đất đai theo quy định. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu đất đai bị lấn chiếm, chiếm dụng, sử dụng không đúng mục đích theo quy định hoặc các hành vi vi phạm khác về đất đai, nhà cửa - vật kiến trúc phải kịp thời báo cáo Hiệu trưởng để xử lý.

4. Phòng CSVC có trách nhiệm lưu trữ và bảo quản hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc) các khu đất của Nhà trường quản lý; kê khai và nộp tiền thuế đất hằng năm (nếu có) trên cơ sở thông báo của cơ quan thuế về diện tích đất sử dụng vào các mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết và thực hiện báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Điều 23. Tiếp nhận quản lý tài sản công

1. Phòng CSVC chịu trách nhiệm tổ chức quản lý về hiện vật, hồ sơ ghi tăng, giảm tài sản công, hồ sơ bản vẽ kỹ thuật các công trình xây dựng đã bàn giao đưa vào sử dụng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi toàn Trường; là đầu mối thực hiện các thủ tục tiếp nhận bàn giao tài sản từ các nguồn hình thành khác nhau.

2. Phòng KHTC chịu trách nhiệm quản lý về giá trị, tiếp nhận chứng từ, lập hồ sơ và hạch toán, ghi sổ sách kế toán tài sản công của Nhà trường; phối hợp Phòng CSVC trình Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng định giá, đánh giá hoặc thuê đơn vị có tư cách pháp nhân thẩm định giá tài sản để xác định nguyên giá tài sản cố định đối với những tài sản được hình thành từ viện trợ, tài trợ, các chương trình, dự án, quà biếu, tặng nếu chưa có nguyên giá lúc tiếp nhận bàn giao đưa vào sử dụng.

3. Đơn vị, cá nhân trực tiếp được giao quản lý và sử dụng tài sản công phải có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng đúng mục đích, đúng công năng, đạt hiệu quả; thực hiện ghi chép sổ sách, báo cáo, kiểm kê định kỳ và chịu trách nhiệm về mọi tổn thất về tài sản được giao; cập nhật tài sản lên phần mềm quản lý tài sản công của Nhà trường hoặc đề nghị Phòng CSVC hỗ trợ trong việc cập nhật tài sản lên phần mềm quản lý tài sản công của Nhà trường.

Điều 24. Kiểm kê, đánh giá lại, báo cáo, kê khai tài sản công

1. Phòng CSVC xây dựng kế hoạch, quy trình nghiệp vụ và tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tài sản định kỳ hằng năm và theo yêu cầu đột xuất của cơ quan, người có thẩm quyền; các đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công phải trực tiếp kiểm kê thực tế tài sản của đơn vị mình theo kế hoạch kiểm kê của Nhà trường, đối chiếu số liệu tài sản giữa kiểm kê thực tế và sổ sách theo dõi tài sản của đơn vị và của Nhà trường.

2. Đối với các trường hợp bàn giao tài sản giữa các đơn vị; các trường hợp chia tách, sáp nhập, giải thể đơn vị,... theo chủ trương của Nhà trường thì phải tiến hành kiểm kê thực tế tài sản, đánh giá hiện trạng, chất lượng của tài sản, lập biên bản bàn giao tài sản theo quy định.

3. Trong quá trình kiểm kê phải có ghi chép đầy đủ, kịp thời vào các biểu mẫu kiểm kê tài sản theo quy định; xác định rõ hiện trạng sử dụng, nguyên nhân hư hỏng, mất mát,... đề xuất biện pháp xử lý tài sản, kịp thời báo cáo với tổ kiểm kê ở đơn vị và ban kiểm kê tài sản Trường.

4. Ban kiểm kê tài sản Trường có trách nhiệm tổ chức đối chiếu kết quả kiểm kê thực tế tài sản của các đơn vị với sổ sách tài sản của Nhà trường, xác định nguyên nhân, đề xuất các hình thức xử lý tài sản đối với những tài sản không cần dùng, hư hỏng hoặc thừa, thiếu so với sổ sách (nếu có) trên cơ sở đề nghị của tổ kiểm kê, ban kiểm kê tài sản ở các đơn vị.

Điều 25. Thu hồi, điều chuyển tài sản công

1. Tài sản công bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

- a) Tài sản được sử dụng không đúng đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức; sử dụng sai mục đích, cho mượn;
- b) Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định;
- c) Tài sản đã được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng, khai thác không hiệu quả hoặc giảm nhu cầu sử dụng do thay đổi, sắp xếp tổ chức bộ máy, thay đổi chức năng, nhiệm vụ;
- d) Trường hợp khác theo quy định.

Đơn vị có tài sản công bị thu hồi có trách nhiệm bàn giao tài sản cho Nhà trường theo đúng quyết định thu hồi. Nghiêm cấm việc tháo dỡ, thay đổi các bộ phận của tài sản đã có quyết định thu hồi.

2. Tài sản công được điều chuyển trong các trường hợp sau đây:

- a) Khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, phân cấp quản lý;
- b) Từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền quy định;
- c) Việc điều chuyển tài sản mang lại hiệu quả sử dụng cao hơn;
- d) Đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng thường xuyên trong khi đơn vị khác có nhu cầu sử dụng thường xuyên;
- đ) Trường hợp khác theo quy định.

3. Đơn vị có tài sản công được điều chuyển phối hợp với đơn vị tiếp nhận và sự giám sát của Phòng CSVC thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản. Nghiêm cấm việc tháo dỡ, thay đổi các bộ phận của tài sản đã có quyết định điều chuyển.

Điều 26. Thanh lý tài sản công

1. Tài sản công được thanh lý trong các trường hợp sau đây:

- a) Tài sản công hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật;
- b) Tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa gây tốn kém, không hiệu quả;
- c) Nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Tài sản công được thanh lý theo các hình thức sau đây:

- a) Phá dỡ, hủy bỏ; vật liệu, vật tư thu hồi từ phá dỡ, hủy bỏ tài sản được xử lý bán;
- b) Bán.

3. Sau khi có quyết định thanh lý tài sản công của cơ quan, người có thẩm quyền, Hội đồng thanh lý tài sản có trách nhiệm tổ chức thanh lý theo hình thức được nêu trong quyết định. Sau khi thực hiện việc thanh lý tài sản, Phòng CSVC có trách nhiệm phối

hợp với Phòng KHTC và các đơn vị có liên quan thực hiện hồ sơ, thủ tục thanh lý và ghi giảm tài sản theo quy định.

4. Số tiền thu được từ thanh lý tài sản công, sau khi trừ đi chi phí có liên quan, trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có) và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, phần còn lại được sử dụng để bổ sung quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Nhà trường.

Điều 27. Tiêu hủy tài sản công sau khi thanh lý

1. Khi có tài sản công thuộc các trường hợp phải tiêu hủy, Nhà trường lập hồ sơ đề nghị tiêu hủy tài sản công gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quy định xem xét, quyết định.

2. Hồ sơ đề nghị tiêu hủy tài sản công gồm:

a) Văn bản đề nghị tiêu hủy tài sản công (trong đó nêu rõ hình thức tiêu hủy, trách nhiệm tổ chức tiêu hủy tài sản, dự kiến kinh phí tiêu hủy);

b) Danh mục tài sản công đề nghị tiêu hủy (chủng loại, số lượng, tình trạng, nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán, lý do tiêu hủy);

c) Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị tiêu hủy tài sản công (nếu có).

3. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định tiêu hủy của cơ quan, người có thẩm quyền, Phòng CSVC có trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện việc tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

4. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc tiêu hủy tài sản công, kế toán tài sản phối hợp với Phòng KHTC hạch toán giảm tài sản, báo cáo kê khai biến động tài sản công theo quy định.

5. Kinh phí tiêu hủy tài sản công do Nhà trường chi trả theo quy định.

Điều 28. Xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

1. Khi phát hiện tài sản công bị mất, bị hủy hoại do thiên tai, hỏa hoạn hoặc nguyên nhân khác, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm xác định nguyên nhân, trách nhiệm để xảy ra việc tài sản công bị mất, bị hủy hoại, lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị xử lý gửi Phòng CSVC để báo cáo Nhà trường xem xét, quyết định.

2. Hồ sơ đề nghị xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại gồm:

a) Biên bản ghi nhận hiện trạng do đơn vị được giao quản lý và sử dụng lập có xác nhận của Phòng TCHC: 01 (một) bản chính;

b) Danh mục tài sản công bị mất, bị hủy hoại (chủng loại, số lượng; lý do bị mất, bị hủy hoại): 01 (một) bản chính;

c) Các hồ sơ, tài liệu chứng minh việc tài sản công bị mất, bị hủy hoại (nếu có): 01 (một) bản sao.

3. Trường hợp tài sản công bị mất, bị hủy hoại được doanh nghiệp bảo hiểm hoặc đơn vị, cá nhân có liên quan bồi thường thiệt hại thì việc giao tài sản được bồi thường bằng hiện vật hoặc sử dụng số tiền bồi thường để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản thay thế được thực hiện theo quy định; Phòng CSVC, Phòng KH-TC và các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản bị mất, bị hủy hoại phối hợp để thực hiện xử lý tài sản theo quy định.

4. Cá nhân, đơn vị được giao quản lý không gian dùng chung (phòng họp, hội trường,...) khi bàn giao cho cá nhân, đơn vị mượn sử dụng cần kiểm tra danh mục các thiết bị rời, các thiết bị di chuyển được trước và sau khi sử dụng. Làm rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị được giao quản lý sử dụng tài sản công nếu để xảy ra mất mát hoặc hủy hoại tài sản công.

Điều 29. Quản lý tài sản công được hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Đối với tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác, việc quản lý, sử dụng tài sản, hình thức, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định xử lý tài sản khi kết thúc nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Luật chuyển giao công nghệ năm 2017, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 30. Quản lý tài sản công được hình thành thông qua việc cho, tặng, tài trợ và viện trợ

1. Các tài sản được hình thành thông qua việc cho, tặng, tài trợ và viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phải thực hiện công khai, minh bạch, phù hợp với quy định về tài trợ giáo dục và đào tạo, tài trợ phi chính phủ nước ngoài.

2. Phòng CSVC phối hợp Phòng KHTC và các đơn vị có liên quan tổ chức việc tiếp nhận, quản lý sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc cho, tặng, tài trợ và viện trợ; tập hợp, bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý về chủng loại, số lượng, giá trị, tính năng kỹ thuật, chất lượng, năm sản xuất, năm sử dụng,... để ghi tăng tài sản và theo dõi trên sổ sách kế toán theo quy định.

3. Không tiếp nhận các thiết bị, máy móc đã hư hỏng hoặc không phù hợp, không tương thích với các thiết bị, máy móc sẵn có tại Trường; các thiết bị, máy móc Nhà trường không có nhu cầu.

CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 31. Khen thưởng và kỷ luật

1. Đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc bảo quản, bảo vệ tài sản công; có những sáng kiến cải tiến nhằm chống lãng phí đem lại lợi ích, khai thác và sử dụng hiệu quả thì được khen, thưởng theo chế độ hiện hành của Nhà trường.

2. Đơn vị, cá nhân phát hiện, báo cáo hành vi xâm phạm, sử dụng lãng phí tài sản công, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, sử dụng tài sản công vào mục đích cá nhân, cố ý làm hư hỏng, hủy hoại tài sản công và hành vi vi phạm khác thì sẽ được xem xét khen, thưởng theo quy định hiện hành của Nhà trường.

3. Đơn vị, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, chủ quan làm mất mát, hư hỏng hoặc gây ra thiệt hại về tài sản công của Nhà trường thì căn cứ vào tính chất của hành vi, mức độ gây thiệt hại tài sản thực tế sẽ bị xử lý trách nhiệm của đơn vị, cá nhân có liên quan theo các quy định hiện hành.

4. Trường các đơn vị thuộc Trường được giao quản lý, sử dụng tài sản công chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 32. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 2673/QĐ-ĐHBK ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản công của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Phòng CSVC để tổng hợp, đề xuất Hiệu trưởng điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo quy định.

3. Những vấn đề khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công nhưng không được quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền./.

